

RESPOSTAS À IMPUGNAÇÃO: EDITAL N° 03/2026-SMA, DE 12 DE JUNHO DE 2026

A Comissão de Concurso, no uso de suas atribuições legais, profere as seguintes respostas à manifestação apresentada por candidato:

1. Permitir, de imediato, o envio de toda a documentação (recursos, laudos, isenções, autodeclarações) de forma digital institucional ou, subsidiariamente, via Correios (Sedex/AR).

Resposta: Julga-se pelo indeferimento. O município tem autonomia constitucional para organizar seu funcionalismo.

A Comissão de Concursos avaliou que o método presencial é o que melhor atende à realidade da prefeitura, garantindo que o processo seja auditável e transparente, sob controle direto da Comissão.

O Edital é a lei que rege o Concurso Público. As regras de entrega presencial foram estabelecidas visando à segurança jurídica e à lisura do processo. Uma vez publicado o Edital, os candidatos ao se inscreverem, aceitam, tacitamente as condições estabelecidas. A Comissão de Concursos fundamenta-se no poder-dever zelar pela veracidade dos dados.

O contato direto com a documentação minimiza riscos de fraudes digitais, arquivos corrompidos ou ilegíveis, garantindo que a Comissão de Concurso verifique a integridade do material no ato do recebimento.

O cronograma do Edital foi publicado com antecedência de 17 dias antes do começo das inscrições, prazo este plenamente razoável para que qualquer candidato possa planejar sua logística. A Comissão não pode ser penalizada pela falta de planejamento individual do candidato, um vez que as datas são de conhecimento público.

O Edital facultou a entrega de documentos por intermédio de terceiros garantindo a isonomia, permitindo que candidatos impossibilitados de comparecer pessoalmente se façam representar mantendo a viabilidade de participação de candidatos de qualquer região do país.

No que tange à exigência de validação dos laudos de candidatos PcD perante a Secretaria Municipal de Saúde decorre do estrito cumprimento das Leis Municipais nº 3.113/1994 e nº 3.221/1995. O ente federativo atua amparado por sua autonomia constitucional (Art. 30, incisos I e II da CF/88), sendo legítima a triagem técnica prévia para garantir a lisura e evitar fraudes no sistema de cotas.

Por fim, cabe destacar que não há que se falar em barreira geográfica ou restrição à ampla competitividade. O Edital não exige a presença física pessoal do candidato, permitindo expressamente que os envelopes lacrados sejam protocolados por terceiros portadores, prestadores de serviços de entrega locais ou procuradores constituídos.

2. Disponibilizar a vista da folha de respostas de forma online (Área do Candidato), garantindo a ampla defesa sem custos adicionais.

Resposta: Julga-se pelo indeferimento.

Autonomia e Vinculação ao Edital: O edital é a lei do concurso público. Suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Todos os concorrentes submetem-se voluntariamente às mesmas condições ao se inscreverem.

Preservação da Isonomia: A exigência de vista presencial e assistida aplica-se uniformemente a todos os candidatos. Não há privilégio ou discriminação geográfica.

Segurança e Sigilo das Provas: A consulta presencial e assistida na sede da FEVRE garante a integridade física dos documentos oficiais. Essa medida evita fraudes, adulterações ou vazamentos de materiais de segurança do certame.

Garantia da Ampla Defesa: O direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa está plenamente assegurado. O edital não proíbe o acesso ao documento. Ele apenas estabelece o procedimento e o local físico para que o acesso ocorra de forma ordenada.

Ante o exposto, a Comissão Organizadora **CONHECE** da impugnação apresentada e, no mérito, **NEGA-LHE PROVIMENTO**, mantendo integralmente os termos do Edital nº 003/2026.

Volta Redonda, 24 de junho de 2026

Comissão de Concursos